

14h00 – 15h00

CONFÉRENCE

Salle plénière

Santé au travail, de l'usage du droit en pratique

Intervenants	Hervé Lanouzière, ancien inspecteur du travail, ancien directeur de l'ANACT. Christelle Mazza, avocate au barreau de Paris (fonction publique, droit pénal du travail)
Format	Dialogue entre deux auteurs, animé par un modérateur, suivi de questions de la salle

- **Intérêt pour le cabinet : Élevé pour l'argumentaire.** La conférence fournit une grille de lecture de l'obligation de sécurité, directement utilisable contre un employeur qui se défend par des mesures de façade, dans le privé comme dans le public.

Messages clés

- Pour Hervé Lanouzière, l'arrêt **Air France** n'allège rien, et les employeurs se défendent surtout par de la prévention tertiaire, qui ne répond pas aux principes généraux.
- Le juge apprécie les mesures au cas par cas. L'employeur doit tenir compte du changement des circonstances, que les entreprises oublient souvent. L'affaire France Télécom en est l'exemple type.
- Anecdote d'inspection : un ouvrier est mort d'une chute du huitième étage alors que le garde-corps était réglementaire. L'infraction tenait à un défaut d'évaluation des risques.
- Pour Christelle Mazza, la souffrance des agents publics est d'abord éthique, faute de moyens pour leur mission.
- Les règles de santé et sécurité sont les mêmes pour les agents publics et les salariés, mais le juge compétent diffère.

Éléments juridiques

Socle : **art. L4121-2 C. trav.** Une cellule d'écoute ou un coaching seuls ne démontrent pas l'application des principes généraux.

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (Air France)

Vérfifié · publié au bulletin

Pas de manquement si l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures des articles L4121-1 et L4121-2

Art. L4121-1 et L4121-2 C. trav.

Non vérifié en ligne

Santé physique et mentale, adaptation au changement des circonstances, neuf principes généraux de prévention

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145 (France Télécom)

Vérfifié

Harcèlement moral institutionnel consacré. Une politique d'entreprise peut caractériser le délit

Pour le cabinet

Victimes concernées

- Agents publics : soignants, travailleurs sociaux, policiers.
- Salariés touchés par une réorganisation non évaluée.
- Victimes de harcèlement moral, y compris institutionnel.
- Salariés aidants ou malades chroniques non pris en compte.

Questions au premier rendez-vous

- 1 Salarié de droit privé, fonctionnaire ou contractuel public ?
- 2 Réorganisation ou baisse d'effectifs avant vos troubles ?
- 3 Avez-vous alerté la hiérarchie, le médecin du travail, la formation spécialisée ou le CSE ?
- 4 Employeur : organisation revue, ou cellule d'écoute seule ?
- 5 Déclaration d'accident de service, d'AT ou de MP ?
- 6 Des collègues dans une situation comparable ?

Pièces à réclamer

- ☐ Le DUERP et son volet risques psychosociaux.
- ☐ Le dossier de la réorganisation, l'étude d'impact éventuelle.
- ☐ Les PV du CSE ou de la formation spécialisée.
- ☐ Les signalements et les réponses de la hiérarchie.
- ☐ Le dossier médical en santé au travail, les arrêts de travail.
- ☐ La décision d'imputabilité au service (agent public).

Argument à exploiter

L'arrêt Air France, souvent invoqué par l'employeur, exige la preuve de **toutes les mesures** des articles L4121-1 et L4121-2. Un soutien individuel seul n'y suffit pas.

Prescripteurs. Les deux intervenants sont des relais d'opinion reconnus. Christelle Mazza agit côté agents publics, avec une association de défense des lanceurs d'alerte.

Pistes éditoriales

ARTICLE JURIDIQUE

Obligation de sécurité : une cellule d'écoute ne suffit pas

Ce qu'exige l'arrêt Air France et comment s'en servir

POST LINKEDIN

Réorganisation et souffrance au travail

Ce que l'affaire France Télécom a changé

NEWSLETTER

Agent public victime de souffrance au travail : quelle indemnisation ?

Imputabilité au service et réparation complémentaire

POST LINKEDIN

Un accident peut survenir avec un équipement conforme

La conformité ne remplace pas l'évaluation des risques

Sources

- Légifrance, Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 legifrance.gouv.fr
- Éditions Tissot, affaire France Télécom editions-tissot.fr

- LGDJ, La santé au travail, droit et pratique lgdj.fr
- LGDJ, Souffrance au travail dans le service public lgdj.fr